

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1352/2535

นายตัน วันหลัง

โจทก์

นายโตน การเกษ

จำเลย

นายอนันต์ มีคุณ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาโจทก์เป็น การโต้เถียงข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 ว่าโจทก์ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะแห่งการ ยึดถือที่ดินพิพาท โดยโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยและทายาทอื่นทราบ แล้วว่าโจทก์จะยึดถือที่ดินพิพาทเพื่อ ตัวโจทก์เองตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530 จนถึงวันฟ้องเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี แล้ว โจทก์จึง ได้สิทธิครอบครอง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณา ต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 45 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินพิพาทตาม ส.ค. 1 เลขที่ 166 เป็นของ โจทก์ ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องในที่พิพาทต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 42)

ทนายโจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 43)

คำสั่ง

ฎีกาโจทก์ ที่ว่า เมื่อจำเลยขอออกหนังสือรับรองการ ทำประโยชน์ในที่พิพาท โจทก์คัดค้านว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองถือได้ว่า โจทก์ได้แจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะแห่งการ ยึดถือที่พิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 แล้วหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลชั้นต้นต้องรับเป็นฎีกานั้น เห็นว่า ปัญหาข้อนี้มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 249 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ฎีกาโจทก์ ที่ว่า เมื่อจำเลยขอออกหนังสือรับรองการ ทำประโยชน์ในที่พิพาท โจทก์คัดค้านว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองถือได้ว่า โจทก์ได้แจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะแห่งการ ยึดถือที่พิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 แล้วหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลชั้นต้นต้องรับเป็นฎีกานั้น เห็นว่า ปัญหาข้อนี้มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 249 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ-บุญสิน ตูลากัน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ